

Informationsbroschüre über die einzuhaltenden Verpflichtungen bei der Konditionalität 2026

Betroffen sind alle Empfängerinnen und Empfänger von Direktzahlungen sowie Empfängerinnen und Empfänger von flächen- und tierbezogenen Fördermaßnahmen des ländlichen Raumes (FAKT II, LPR Teil A, Ausgleichszulage Landwirtschaft und Umweltzulage Wald).

Diese Broschüre informiert allgemein über die einzuhaltenden Verpflichtungen bei der Konditionalität und ersetzt nicht eine gründliche Auseinandersetzung mit den aktuellen, für jeden Betrieb verbindlichen Rechtsvorschriften.

Empfängerinnen und Empfänger von Direktzahlungen sind verpflichtet, sich über gegebenenfalls eintretende Rechtsänderungen nach Redaktionsschluss und damit verbundene Änderungen der Verpflichtungen zu informieren. Die jeweilige landwirtschaftliche Fachpresse und die Homepage des Infodienstes der Landwirtschaftsverwaltung (Internetadresse: foerderung.landwirtschaft-bw.de -> Gemeinsamer Antrag -> Konditionalität - Cross Compliance) enthalten entsprechende Informationen.

Auch für Begünstigte bestimmter flächenbezogener Maßnahmen des ländlichen Raums sowie von Tierwohlmaßnahmen gelten die Konditionalitäten-Verpflichtungen einschließlich der Pflicht, sich über gegebenenfalls eintretende Änderungen zu informieren.

Die vorliegende Informationsbroschüre entfaltet keine Rechtsverbindlichkeit und dient lediglich als Hilfestellung für Antragstellerinnen und Antragsteller. Rechtsverbindlich sind weiterhin die zugrundeliegenden Gesetze und Verordnungen.

Die Informationen in dieser Broschüre beziehen sich auf den Stand der geltenden Rechtsvorschriften am 1. Januar 2026. Die Verordnung (EU) 2025/2649 (Omnibus III Agrar) enthält darüber hinaus Bestimmungen, die zu Erleichterungen und Vereinfachungen bei für die Konditionalität relevanten Regelungen führen. Diese werden derzeit in das deutsche Durchführungsrecht, insbesondere in die GAP-Konditionalitäten-Verordnung, überführt. Das Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat rechnet mit dem gegebenenfalls rückwirkenden Inkrafttreten im Verlauf des Jahres 2026. Dies betrifft insbesondere eine mögliche Befreiung von zertifizierten beziehungsweise in Umstellung befindlichen Öko-Betrieben von den Anforderungen der Standards GLÖZ 1, 3, 4, 5 und 6 sowie weiterhin 7. Es wird empfohlen hierzu die Fachpresse zu verfolgen.

I.	Einleitung	4
II.	Erhaltung landwirtschaftlicher Flächen in gutem landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand (GLÖZ)	7
1.	Erhaltung von Dauergrünland (GLÖZ 1).....	7
2.	Schutz von Feuchtgebieten und Mooren (GLÖZ 2)	10
3.	Verbot des Abbrennens von Stoppelfeldern (GLÖZ 3).....	11
4.	Schaffung von Pufferstreifen entlang von Gewässern (GLÖZ 4).....	11
5.	Mindestpraktiken der Bodenbearbeitung zur Begrenzung von Erosion (GLÖZ 5).....	12
6.	Mindestbodenbedeckung, um vegetationslose Böden in den sensibelsten Zeiten zu vermeiden (GLÖZ 6).....	13
7.	Fruchtwechsel (GLÖZ 7)	15
8.	Landschaftselemente (GLÖZ 8).....	17
9.	Verbot der Umwandlung oder des Umpflügens von Dauergrünland, das als umweltsensibles Dauergrünland in Natura-2000-Gebieten ausgewiesen ist (GLÖZ 9)	19
III.	Grundanforderungen an die Betriebsführung.....	20
1.	Wasserrahmenrichtlinie (GAB 1)	20
1.1	Generelle Vorgaben für die Düngung mit phosphathaltigen Düngemitteln	20
1.2	Besondere Vorgaben für die Düngung mit phosphathaltigen Düngemitteln in eutrophierten Gebieten (§ 13a DüV).....	22
1.3	Begrünung bei Hangneigung zu oberirdischen Gewässern	23
1.4	Benutzung von Grund- und Oberflächenwasser	23
2.	Nitratrichtlinie (GAB 2)	24
2.1	Generelle Vorgaben für die Düngung mit stickstoffhaltigen Düngemitteln.....	24
2.2	Besondere Vorgaben für die Düngung mit stickstoffhaltigen Düngemitteln in mit Nitrat belasteten Gebieten (§ 13a DüV).....	28
2.3	Zusätzliche besondere Vorgaben für die Düngung mit stickstoffhaltigen Düngemitteln in ausgewiesenen eutrophierten Gebieten (§ 13a DüV)	30
2.4	Begrünung bei Hangneigung zu oberirdischen Gewässern	31
2.5	Anforderungen an Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Jauche, Gülle, Festmist, Silage und Silagesickersäften sowie Gärresten	31

3.	Regelungen für den Bereich Vogelschutzrichtlinie und FFH-Richtlinie	32
3.1	Vogelschutzrichtlinie (GAB 3)	33
3.2	FFH-Richtlinie (GAB 4)	34
4.	Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit (GAB 5)	35
4.1	Vorgaben zur Futtermittelsicherheit	35
4.2	Vorgaben zur Lebensmittelsicherheit	37
5.	Richtlinie über das Verbot der Verwendung bestimmter Stoffe in der tierischen Erzeugung (GAB 6)	42
6.	Regelungen zum Pflanzenschutz (GAB 7 und 8)	43
7.	Tierschutz (GAB 9, 10 und 11)	48
7.1	Regelungen über den Schutz landwirtschaftlicher Nutztiere (GAB 11)	49
7.2	Regelungen über Mindestanforderungen für den Schutz von Kälbern (GAB 9)	52
7.3	Regelungen über Mindestanforderungen für den Schutz von Schweinen (GAB 10)	54
IV.	Kontroll- und Sanktionssystem	57
1.	Kontrolle	57
1.1	Systematische Kontrolle	57
1.2	Weitere Kontrollen	58
1.3	Kontrolle und Sanktionierung von 10-ha-Betrieben	58
1.4	Kontrollen und Sanktionen nach Cross-Compliance (Förderung der Maßnahme der Umstrukturierung und Umstellung von Rebflächen)	58
2.	Bewertung eines Verstoßes gegen die Vorschriften der Konditionalität	59
3.	Höhe der Gesamtsanktion	60
4.	Zuordnung eines Verstoßes zum Jahr der Begehung	60
V.	Anlagen	61
1.	Feinkörnige Leguminosen im Rahmen von GLÖZ 7	61
2.	Jährlicher betrieblicher Nährstoffeinsatz	62
3.	Bei Pflanzenschutzmittelanwendungen zu erfassende Angaben	63
4.	Eingriffe bei Tieren – Amputationsverbot	64
5.	Eingriffe bei Tieren – Betäubung	65
6.	Grundanforderungen an die Betriebsführung (GAB)	66
7.	Glossar	68
7.1	Begriffsbestimmungen	68
7.2	Relevante Rechtsvorschriften	73
VI.	Weitere Informationen	76

I. EINLEITUNG

Gemäß der Verordnung (EU) 2021/2115¹ ist die Gewährung von Agrarzahungen auch geknüpft an die Einhaltung von Vorschriften in den Bereichen

- ▶ Klima und Umwelt, einschließlich Wasser, Böden sowie biologische Vielfalt und Landschaft,
- ▶ öffentliche Gesundheit und Pflanzengesundheit sowie
- ▶ Tierschutz.

Diese Verknüpfung wird als „Konditionalität“ bezeichnet. Die Regelungen der Konditionalität umfassen:

- ▶ 9 Standards für die Erhaltung von Flächen in gutem landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand (GLÖZ) und
- ▶ 11 Regelungen zu den Grundanforderungen an die Betriebsführung (GAB); diese Fachrechts-Regelungen bestehen auch unabhängig von der Konditionalität.

Die Regelungen der Konditionalität gehen gemäß den Bestimmungen der Verordnung (EU) 2021/2116² von einem gesamtbetrieblichen Ansatz aus. Dies bedeutet, dass ein Betrieb, der für die Konditionalität relevante Zahlungen erhält, in allen Produktionsbereichen (zum Beispiel Ackerbau, Viehhaltung, Gewächshäuser, Sonderkulturen) und allen seinen Betriebsstätten die Verpflichtungen der Konditionalität einhalten muss. Dabei ist es unerheblich, in welchem Umfang Flächen oder Betriebszweige bei der Berechnung der Zahlungen berücksichtigt wurden.

Die im Rahmen der Konditionalität zu beachtenden Verpflichtungen beziehen sich auf Maßnahmen, die im Rahmen der landwirtschaftlichen Tätigkeit oder auf den Flächen des Betriebes (ohne nicht beantragte forstwirtschaftliche Flächen) zu erfüllen sind.

Bei Beantragung einer oder mehrerer der folgenden Zahlungen unterliegt die Antragstelle-

rin oder der Antragsteller dem System zur Kontrolle und Sanktionierung der Konditionalität (für die Konditionalität relevante Zahlungen):

- ▶ Direktzahlungen:
 - Einkommensgrundstützung für Nachhaltigkeit,
 - ergänzende Umverteilungseinkommensstützung für Nachhaltigkeit,
 - ergänzende Einkommensstützung für Junglandwirte,
 - Regelungen für Klima, Umwelt und Tierwohl (Öko-Regelungen),
 - gekoppelte Einkommensstützung für Mutterkühe, Mutterschafe und Mutterziegen,
 - Rückerstattung Finanzdisziplin;
- ▶ Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raumes:
 - Zahlungen für Umwelt-, Klima- und andere Bewirtschaftungsverpflichtungen inkl. Zahlungen für den ökologischen/biologischen Landbau,
 - Zahlungen für naturbedingte oder andere gebietsspezifische Benachteiligungen (Ausgleichszulage benachteiligte Gebiete),
 - Zahlungen für gebietsspezifische Benachteiligungen, die sich aus bestimmten verpflichtenden Anforderungen ergeben (im Rahmen von Natura 2000 und im Zusammenhang mit der Richtlinie 2000/60/EG (Wasserrahmenrichtlinie)),

Verstöße gegen die im Rahmen der Konditionalität zu beachtenden Verpflichtungen führen zu einer Kürzung der genannten Zahlungen.

Die wichtigsten Durchführungsbestimmungen zu den Verpflichtungen der Konditionalität ergeben sich aus der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1172³. Im Rahmen der Konditionalität sind über die Fachgesetze hinaus vor allem das